GUÍA PRÁCTICA · ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2026

Alquilar sin inmobiliaria

Contrato, garantía, ajuste y depósito paso a paso, para propietarios e inquilinos. Con modelos en anexo.

CAPÍTULO 0 · ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

Para quien alquila o da en alquiler una vivienda sin intermediarios y quiere hacerlo con papeles claros.

Alquilar directo ahorra la comisión, pero te deja solo con las decisiones que una inmobiliaria suele tomar: qué contrato firmar, cómo pedir garantía, cómo ajustar el precio y cómo cerrar. Esta guía las ordena. Está escrita para los dos lados del mostrador: cada capítulo dice qué le conviene mirar al propietario y qué al inquilino.

Plazo libre	**Moneda libre**	**Ajuste libre**	**10%**
lo pactan las partes	pesos o dólares	índice o fórmula que pacten	resolución anticipada sobre el saldo

Capítulo	Qué resuelve
1. Las reglas hoy	Qué cambió con el DNU 70/2023 y qué quedó.
2. Antes de firmar	Qué verificar de la propiedad y de las personas.
3. El contrato	Las cláusulas que no pueden faltar, una por una.
4. Garantías y depósito	Opciones para el propietario y para el inquilino.
5. Ajuste del alquiler	Cómo elegir un índice y evitar peleas.
6. Durante el contrato	Recibos, arreglos, expensas y salida anticipada.
7. Al terminar	Entrega, inventario y devolución del depósito.
8. Estafas y errores caros	Lo que más se repite.
Anexo	Modelos: recibo, acta de entrega e inventario, aviso de ajuste.

Base normativa: el texto del DNU 70/2023 publicado en Infoleg y el Código Civil y Comercial. Un contrato firmado antes de la derogación sigue su régimen hasta que venza: si es tu caso, revisá qué ley lo rige.

CAPÍTULO 1 · LAS REGLAS HOY

Qué cambió y qué rige ahora

Desde el DNU 70/2023, casi todo se pacta entre las partes.

El DNU 70/2023 **derogó la Ley de Alquileres 27.551** (art. 249) y reescribió artículos del Código Civil y Comercial. Para contratos nuevos, estas son las reglas que podés usar:

Tema	Regla actual	Artículo
Plazo	El que fijen las partes, para cualquier destino. Si no se fija plazo en una vivienda permanente, se aplican 2 años.	CCyC 1198 (DNU art. 256)
Moneda	El alquiler puede pactarse en pesos o en moneda extranjera, y se paga en la moneda pactada.	CCyC 765, 766 y 1199 (DNU art. 250, 251 y 257)
Ajuste	Lo pactan las partes con un índice público o privado.	CCyC 1199 (DNU art. 257)
Depósito / fianza	Las partes fijan libremente cantidad y moneda. El pago periódico no puede ser menor a mensual.	CCyC 1196 (DNU art. 255)
Salida anticipada	El inquilino puede resolver en cualquier momento pagando el 10% del saldo del alquiler por el plazo que falta.	CCyC 1221 (DNU art. 262)

Cuánto se paga al firmar (ejemplo con alquiler de $ 600.000)

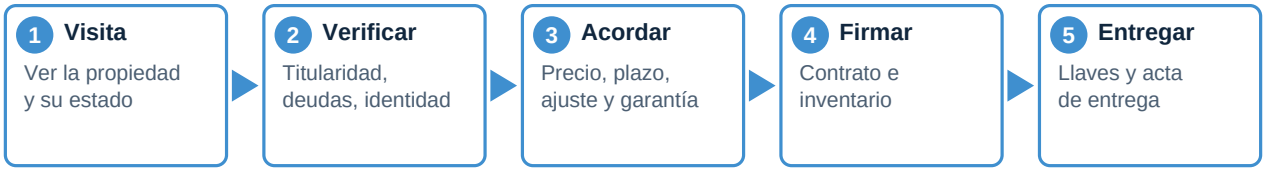
El depósito de un mes es un ejemplo habitual, no una obligación: la ley actual deja libre la cantidad. Sumá aparte el sellado si tu provincia lo cobra y los gastos de certificaciones.

> **LA LIBERTAD CUESTA SI NO LO ESCRIBÍS**
> Sin la ley anterior que fijaba plazo, ajuste y topes, lo que no esté escrito en el contrato lo decide el Código Civil y Comercial o un juez. Cada cláusula del capítulo 3 existe para evitar eso.

Los medios y estudios jurídicos informan que la Ley 27.742 (Ley Bases) consolidó estas reglas; confirmá en Infoleg si hay una modificación posterior antes de firmar.

CAPÍTULO 2 · ANTES DE FIRMAR

Qué verificar de la propiedad y de las personas



CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

- [ ] **Si alquilás (inquilino)**: pedí el DNI del propietario y un comprobante de que es titular o está autorizado (escritura, boleto o poder).
- [ ] **Si alquilás (inquilino)**: pedí los comprobantes al día de impuestos, tasas y expensas y confirmá que no haya deudas que te lleguen a vos.
- [ ] **Si alquilás (inquilino)**: visitá la propiedad, probá canillas, luz y gas, y sacá fotos fechadas.
- [ ] **Si das en alquiler (propietario)**: pedí DNI, recibos de ingresos y referencias del inquilino.
- [ ] **Si das en alquiler (propietario)**: verificá la garantía antes de entregar las llaves.
- [ ] **Los dos**: acordá por escrito qué se incluye (muebles, cochera, servicios).
- [ ] **Los dos**: no pagues ni entregues llaves por transferencia a alguien que no pudiste ver en persona.

> **SI NO PODÉS VERIFICAR, NO SEÑES**
> Una seña es dinero que puede costar mucho recuperar. Si algo de la titularidad o la identidad no cierra, esperá. Un alquiler legítimo aguanta un día más de chequeo.

CAPÍTULO 3 · EL CONTRATO

Las cláusulas que no pueden faltar

Cláusula	Qué tiene que decir	Error típico
Partes y propiedad	Nombres, DNI, domicilio real y dirección completa del inmueble.	Falta el DNI o la dirección exacta.
Destino	Vivienda permanente, temporaria o con otro uso.	No aclarar si se puede trabajar desde la casa.
Plazo	Fecha de inicio y de fin. Si no se pacta, en vivienda permanente rigen 2 años.	Dejar el plazo en blanco.
Precio y moneda	Monto, moneda, día y forma de pago, y lugar o cuenta.	No decir la moneda ni el medio.
Ajuste	Índice, frecuencia y fecha de aplicación (capítulo 5).	Escribir "se ajustará" sin decir cómo.
Depósito	Cantidad, moneda, qué cubre y cuándo se devuelve.	No fijar el plazo de devolución.
Garantía	Quién es el garante o qué seguro se contrata (capítulo 4).	Aceptar garantía sin verificar.
Gastos	Quién paga expensas, servicios, tasas e impuestos.	No separar ordinarias de extraordinarias.
Estado y arreglos	Inventario y quién hace qué tipo de arreglos.	Sin inventario ni fotos.
Resolución anticipada	Cómo puede salir el inquilino y qué paga (10% del saldo).	No mencionarla.
Mora y domicilios	Qué pasa si no se paga y dónde se hacen las notificaciones.	Sin domicilio para notificar.
Firma	Firmas en todas las hojas y dos ejemplares.	Un solo ejemplar.

El contrato de locación se hace por escrito. No exige escribano ni sellado notarial, pero cada provincia puede cobrar **impuesto de sellos** sobre el contrato: averiguá cómo funciona en la tuya antes de firmar y quién lo paga según lo que pactes. En la web hay modelos de contrato editables en Word (Pack Contratos de Alquiler).

CAPÍTULO 4 · GARANTÍAS Y DEPÓSITO

Cómo cubrirte, desde cada lado

Opción	Cómo funciona	Para quién conviene
Depósito en garantía	Un monto que queda en poder del propietario y se devuelve al final si no hay daños ni deudas.	Cualquiera: es lo más simple. Acordá la moneda.
Garante con propiedad	Un tercero responde con un inmueble propio.	Propietario que busca respaldo fuerte; el inquilino necesita a alguien con propiedad.
Garante con recibos de sueldo	Un tercero con ingresos demostrables.	Casos con ingresos estables; verificá antes.
Seguro de caución	Una aseguradora emite una póliza que cubre al propietario; el inquilino paga una prima.	Inquilino sin garante propio; el propietario debe aceptarlo.
Aval bancario / otras	Garantía de una entidad financiera.	Montos altos o inquilinos corporativos.

- **Verificá siempre al garante**: DNI, domicilio, titularidad de la propiedad y que el bien no tenga inhibiciones ni embargos (se consulta con un informe de dominio).
- **Escribí qué cubre la garantía**: alquileres, expensas, servicios, daños y plazo de la fianza.
- **Dejá constancia del depósito** con un recibo que diga monto, moneda y condiciones de devolución.
- **El depósito no es el último mes**, salvo que lo pacten: aclaralo para evitar discusiones.

> **PARA EL INQUILINO**
> Si no tenés garante, preguntá por seguro de caución antes de rechazar un departamento: cada aseguradora tiene sus requisitos y costos, y el propietario tiene que aceptarlo.

CAPÍTULO 5 · AJUSTE DEL ALQUILER

Cómo elegir un índice y escribirlo bien

Es la cláusula que más pelea genera y la que más conviene definir con números.

Hoy las partes pactan el ajuste libremente, con un índice público o privado. Lo importante es que **se pueda calcular sin discutir**.

Opción	Cómo funciona	Qué mirar
IPC (INDEC)	El alquiler sube lo que subió el índice de precios del período.	Fecha de publicación del índice y qué meses se toman.
Índice propio del contrato (ICL)	El índice que publica el Banco Central.	Que siga publicándose y la fecha de referencia.
Porcentaje fijo	Un aumento fijo cada tantos meses (por ejemplo, 20% cada 3 meses).	Que sea realista para ambos.
Pesos + dólar	Alquiler en dólares o atado a su cotización.	Qué cotización y qué día se toma.

1. Elegí **un solo índice** y escribilo con nombre y fuente.
2. Fijá la **frecuencia**: cada cuántos meses se ajusta.
3. Escribí **la fecha de aplicación** y cómo se calcula: período de meses que se toman.
4. Acordá **cómo se avisa** el nuevo valor: por escrito, con el cálculo.
5. Previsto: si el índice deja de publicarse, qué lo reemplaza.

> **CALCULALO GRATIS**
> En la web tenés una calculadora de aumento de alquiler por IPC con datos oficiales del INDEC: kit-monotributo.fernandezfrancowork.workers.dev/aumento-alquiler

CAPÍTULO 6 · DURANTE EL CONTRATO

Pagos, arreglos y salida anticipada

- **Recibos**: el propietario entrega recibo por cada pago. Guardalos todos: son la prueba de que estás al día.
- **Arreglos urgentes**: si algo se rompe y es urgente, avisá por escrito y por una vía que deje constancia. Acordá antes quién paga cada tipo de arreglo.
- **Expensas y servicios**: pedí copia de las liquidaciones; cada uno paga lo que pactó.
- **Cambios en la propiedad**: toda obra o cambio se acuerda por escrito.
- **Subalquiler**: solo con autorización por escrito del propietario.

Si el inquilino quiere irse antes

Según el texto del DNU 70/2023, el locatario puede resolver el contrato **en cualquier momento** abonando el equivalente al **10% del saldo del alquiler** por el plazo que falta. Ejemplo: alquiler de $ 600.000 por mes, quedan 10 meses: saldo $ 6.000.000, indemnización $ 600.000. Avisá por escrito y dejá la fecha de entrega de llaves clara.

Si el inquilino no paga

1. Reclamá por escrito (carta documento o notificación fehaciente) y dale un plazo razonable.
2. Dejá constancia de la deuda y de cada pago parcial.
3. Si no se resuelve, consultá con un abogado: el desalojo es un trámite judicial.

> **NO CAMBIES LA CERRADURA**
> Ningún propietario puede sacar al inquilino por la fuerza ni cortar servicios para presionarlo. Eso puede generar responsabilidad civil y penal.

CAPÍTULO 7 · AL TERMINAR

Entrega, inventario y devolución del depósito

CHECKLIST DE ENTREGA

- [ ] Fijá un día y hora para la entrega con los dos presentes.
- [ ] Recorré la propiedad con el inventario inicial y compará estado, mobiliario y artefactos.
- [ ] Sacá fotos fechadas de cada ambiente y de los medidores.
- [ ] Anotá las lecturas de luz, gas y agua en el acta.
- [ ] Pedí los comprobantes de que los servicios y las expensas están pagos.
- [ ] Firmen el acta de devolución de llaves y devuelvan el depósito en el plazo pactado.
- [ ] Si hay daños, que se detallen con fotos y un presupuesto, y se descuenten del depósito.

El desgaste normal por el uso no se descuenta del depósito: solo los daños que van más allá. Escribir esa diferencia en el contrato evita la mayor causa de peleas al final.

CAPÍTULO 8 · ESTAFAS Y ERRORES CAROS

Lo que más se repite

Señal o error	Qué cuesta	Cómo evitarlo
Pedirte seña antes de ver la propiedad	Perder la seña si es falso.	Visitá y verificá antes de señar.
Precio demasiado bajo o apuro	Una estafa clásica.	Desconfiá: el mercado se compara en minutos.
Contrato sin ajuste definido	Peleas al primer aumento.	Cláusula de ajuste con número.
No hacer inventario	Discusión por el depósito.	Inventario y fotos fechadas el día de entrega.
Garante sin verificar	Una garantía que no cubre nada.	Informe de dominio y DNI.
Pagos sin recibo	No podés probar que pagaste.	Pedir y guardar el recibo siempre.
Firmar en una hoja sola	Cambio de hojas.	Firmar todas las hojas.

CAPÍTULO A · ANEXO

Modelos para adaptar

Textos de partida: completalos y adaptalos a tu caso. Los modelos completos en Word están en el Pack Contratos de Alquiler de la web.

Modelo 1: recibo de alquiler

En la ciudad de ....., a los .... días del mes de ..... de 20...., recibí de ..... (DNI .....) la suma de $ ..... (pesos .....) en concepto de alquiler del mes de ..... del inmueble sito en ....., conforme al contrato de locación de fecha ..... . Firma y aclaración del locador: .....

Modelo 2: acta de entrega e inventario

Ambiente / elemento	Estado	Observaciones	Foto Nº
Living / comedor			
Cocina y artefactos			
Dormitorios			
Baño			
Instalación eléctrica y gas			
Lecturas de medidores			

Modelo 3: aviso de ajuste

Por la presente comunico que, de acuerdo con la cláusula ... del contrato de locación de fecha ....., a partir del ..... el alquiler pasa a ser de $ ....., según el índice ..... del período ..... (variación: ....%). Se adjunta el cálculo. Firma: .....

Fuentes

- Infoleg: texto del DNU 70/2023, arts. 249 a 263 (derogación de la Ley 27.551 y nuevos arts. 765, 766, 1196, 1198, 1199 y 1221 del CCyC).
- Código Civil y Comercial de la Nación, Libro Tercero, Título IV, Capítulo 4 (locación).

Aviso importante

Esta guía es información general y educativa, actualizada a octubre de 2026. No constituye asesoramiento legal ni reemplaza a un abogado o escribano. Las normas pueden cambiar y cada provincia tiene reglas propias (por ejemplo, de sellados). Los modelos son orientativos. Confirmá los datos vigentes antes de firmar. Está prohibida su reventa o redistribución.